TERMOS DE USO DO PROHOST

Última Atualização: 26.01.2024

Bem-vindo(a) ao ProHost! Estes Termos de Uso regulamentam o acesso e utilização da plataforma ProHost, desenvolvido pela RHL Soluções Digitais Ltda., destinado a Anfitriões Profissionais para gerenciamento de hospedagem.

Ao utilizar o ProHost, você concorda em estar vinculado a estes Termos de Uso. Se não concordar com algum dos termos aqui descritos, não utilize a plataforma. Você também concorda com os termos descritos em nossa Política de Privacidade.

Caso queira nos dar algum feedback sobre o ProHost, tenha dúvidas ou precise tratar de qualquer assunto relacionado a estes Termos de Uso, entre em contato conosco através do e-mail: contato@prohost.net.br

1. SOBRE O PROHOST

1.1. Objeto. O ProHost é uma plataforma no formato software web desenvolvido pela RHL Soluções Digitais Ltda. destinado a Anfitriões Profissionais. O software web oferece uma plataforma integrada para gerenciamento eficiente de hospedagens, incluindo funcionalidades para controle de reservas e gerenciamento financeiro de acomodações.

2. ACESSO DO USUÁRIO

2.1. Cadastro. Para utilizar o ProHost, é necessário realizar um cadastro fornecendo informações como Nome Completo, CPF ou CNPJ, E-mail, Telefone celular, Endereço completo, e uma senha.

2.1.1. Regras de Cadastro. Ao realizar o cadastro no ProHost, é necessário que o Usuário atenda a critérios específicos conforme a natureza de sua inscrição. Para Usuários que são Pessoas Físicas, é necessário ter CPF válido e ativo. No caso de Usuários que se cadastram como Pessoa Jurídica, é necessário que a empresa tenha um CNPJ ativo e regular. Além disso, o representante legal da Pessoa Jurídica cadastrada no ProHost deve satisfazer as mesmas condições exigidas para Pessoas Físicas.

2.1.2. Consentimento. Ao fornecer os dados para cadastro no ProHost, o Usuário expressamente consente com a coleta, uso, armazenamento e tratamento dessas

informações pela RHL Soluções Digitais Ltda., conforme estabelecido na Política de Privacidade da plataforma. Este consentimento inclui a utilização dos dados para fins de comunicação entre a RHL Soluções Digitais Ltda. e o Usuário, manutenção do cadastro, suporte ao Usuário, melhorias na plataforma e outras finalidades relacionadas ao uso do ProHost. O Usuário reconhece e concorda que o fornecimento de informações falsas, incorretas ou desatualizadas pode resultar na suspensão ou término do acesso à plataforma.

2.2. Titularidade. Ao se cadastrar no ProHost, o Usuário afirma ser o legítimo titular das informações fornecidas e que estas são verdadeiras, precisas e completas. A responsabilidade pela veracidade e atualização dos dados cadastrais é exclusiva do Usuário.

2.3. Proteção do Acesso e Senha. O Usuário é integralmente responsável pela proteção e confidencialidade de seu acesso e senha ao ProHost. É importante que o Usuário mantenha a segurança de suas credenciais para prevenir o acesso não autorizado à sua conta. Recomenda-se a utilização de senhas fortes e únicas, bem como a sua alteração periódica. A RHL Soluções Digitais Ltda. não se responsabiliza por perdas ou danos resultantes do não cumprimento destas obrigações de segurança por parte do Usuário.

2.4. Atualização das Informações. O Usuário compromete-se a manter suas informações pessoais atualizadas no ProHost. A RHL Soluções Digitais Ltda. não se responsabiliza por problemas decorrentes de informações desatualizadas ou incorretas fornecidas pelo Usuário.

3. CADASTRO DE CLIENTES PELO USUÁRIO

3.1. Cadastro de Clientes. O Usuário poderá cadastrar seus Clientes (proprietários dos imóveis ou os hóspedes das acomodações) na plataforma, fornecendo Nome, Telefone e E-mail.

3.2. Proteção de Dados dos Clientes. A RHL Soluções Digitais Ltda., desenvolvedora do ProHost, compromete-se a proteger a privacidade e segurança dos dados dos Clientes cadastrados pelos Usuários na plataforma. Estes dados serão tratados com a máxima confidencialidade e utilizados exclusivamente para os fins relacionados à gestão das hospedagens e comunicação necessária entre anfitriões, proprietários e hóspedes. O ProHost adere às normas e legislações vigentes sobre proteção de dados, garantindo a

integridade e segurança das informações cadastradas. É responsabilidade do Usuário assegurar que o cadastro dos dados de seus Clientes seja realizado com o devido consentimento deles, respeitando-se as leis aplicáveis de proteção de dados.

4. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O PROHOST E O USUÁRIO

4.1. Relação Contratual. Ao se cadastrar e utilizar o ProHost, o Usuário estabelece uma relação contratual com a RHL Soluções Digitais Ltda. Esta relação é definida e regulamentada pelos termos e condições expressos neste documento. A natureza dessa relação é a prestação de um serviço de software, conhecido como Software as a Service (SaaS). O ProHost é fornecido como um serviço, significando que o Usuário obtém o direito de uso do software, mas não a sua propriedade. A relação contratual compreende o acesso e uso do ProHost para o gerenciamento eficiente de hospedagens e aproveitamento das funcionalidades oferecidas pela plataforma. O Usuário concorda em utilizar o ProHost em conformidade com as leis aplicáveis e as diretrizes estabelecidas pela RHL Soluções Digitais Ltda., respeitando os direitos de propriedade intelectual e demais normas legais aplicáveis.

5. SERVIÇOS E PLANOS

5.1. Assinatura. O ProHost é oferecido através do serviço de assinatura, oferecendo planos no formato mensal ou anual. Os preços variam conforme o número de acomodações gerenciadas e estão detalhados na página ProHost Planos.

5.2. Modo de Subscrição. O pagamento da assinatura do ProHost é recorrente e ocorre na mesma data de cada mês, correspondente ao dia da compra inicial. Por exemplo, se o Usuário efetuar o pagamento no dia 10, as cobranças subsequentes ocorrerão todo dia 10 de cada mês.

5.2.1. Cancelamento de Subscrição. O Usuário que desejar cancelar sua assinatura do ProHost deverá solicitar o cancelamento com pelo menos 30 dias de antecedência do fim do período de assinatura corrente para evitar a renovação automática e cobranças subsequentes.

5.2.2. Renovação Automática. Caso o Usuário não manifeste o desejo de cancelar a assinatura conforme descrito em 5.2.1, a assinatura será automaticamente renovada para o próximo período de cobrança.

5.2.3. Meio de Pagamento. O pagamento da assinatura do ProHost deverá ser realizado por meio de cartão de crédito ou por meio de transferência via PIX.

5.2.4. Ferramenta de Cobrança. O ProHost utiliza a ferramenta de cobranças Asaas para o processamento de todos os pagamentos. A utilização desta plataforma garante que as transações sejam realizadas de forma segura e eficiente, seguindo as regras e os procedimentos estabelecidos pela Asaas. Os Usuários devem se familiarizar com os termos de serviço da Asaas para entender as políticas aplicáveis aos pagamentos processados.

5.3. Falta de Pagamento. No caso de não pagamento da assinatura ou se a forma de pagamento do Usuário não for aprovada pela instituição financeira, o plano do Usuário no ProHost poderá ser automaticamente cancelado. Isso pode resultar na perda imediata de acesso ao serviço e à exclusão de todas as informações inseridas na plataforma, sem aviso prévio. Recomendamos que os Usuários mantenham suas informações de pagamento atualizadas e entrem em contato com o suporte do ProHost em caso de problemas com a cobrança para evitar interrupções no serviço.

6. USO DA PLATAFORMA

6.1. Acesso e Funcionalidades. O Usuário tem direito de acessar e utilizar as funcionalidades do ProHost conforme as especificações do serviço. Este acesso está sujeito à manutenção e atualizações periódicas, visando melhorar a experiência do Usuário e a eficácia da plataforma.

6.2. Uso Adequado. O Usuário se compromete a utilizar o ProHost de maneira responsável, respeitando as leis aplicáveis e as diretrizes da plataforma. Qualquer uso indevido, incluindo, mas não se limitando a atividades fraudulentas, violação de direitos de terceiros ou condutas ilegais, poderá resultar em suspensão ou término do acesso ao ProHost.

6.3. Responsabilidade do Usuário. O Usuário é responsável por todas as atividades realizadas sob sua conta no ProHost. Isso inclui a segurança das credenciais de acesso e a veracidade das informações fornecidas na plataforma.

6.4. Limitações Técnicas. O Usuário reconhece que o ProHost pode ter limitações técnicas e não garante a disponibilidade ininterrupta do serviço. A RHL Soluções Digitais Ltda. envidará esforços para assegurar a operacionalidade da plataforma, mas não se responsabiliza por interrupções decorrentes de questões técnicas ou manutenção.

6.5. Atualizações e Modificações. O ProHost está sujeito a atualizações periódicas, que podem incluir melhorias, correções de erros ou novas funcionalidades. O Usuário concorda em receber tais atualizações como parte integrante do seu uso da plataforma.

6.6. Feedback do Usuário. O Usuário é encorajado a fornecer feedback sobre o ProHost. Qualquer sugestão, ideia ou feedback fornecido será considerado não-confidencial e não-proprietário, podendo ser utilizado pela RHL Soluções Digitais Ltda. para melhorias ou desenvolvimento de novas funcionalidades.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. Propriedade Intelectual. O ProHost é propriedade da RHL Soluções Digitais Ltda., incluindo seus textos, imagens, software, e demais conteúdos. Qualquer uso não autorizado poderá constituir violação de direitos autorais.

7.2. Não Aquisição de Direitos. Ao utilizar o ProHost, o Usuário não adquire nenhum direito de propriedade intelectual sobre a plataforma ou qualquer um de seus conteúdos. A licença concedida ao Usuário é limitada ao acesso e uso do ProHost conforme estabelecido nestes Termos de Uso, e não implica na transferência de quaisquer direitos de propriedade ou licenças, além do direito de uso da plataforma.

7.3. Download de Conteúdo. É expressamente proibido ao Usuário realizar o download, cópia, reprodução, distribuição ou uso de qualquer conteúdo do ProHost para fins comerciais ou não comerciais sem a prévia e expressa autorização da RHL Soluções Digitais Ltda. A violação desta disposição pode implicar em responsabilidade civil e criminal sob as leis aplicáveis.

8. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

8.1. Limitação Geral. A RHL Soluções Digitais Ltda. não será responsável por quaisquer danos indiretos, incidentais, especiais, consequenciais ou punitivos, incluindo, mas não se limitando a, perda de lucros, dados, uso ou outras perdas intangíveis, resultantes do uso ou da incapacidade de usar o ProHost.

8.2. Responsabilidade por Conteúdo. A RHL Soluções Digitais Ltda. não se responsabiliza pelo conteúdo gerado, publicado ou transmitido pelos Usuários no ProHost. O Usuário é exclusivamente responsável por seu próprio conteúdo e pelas consequências de sua postagem ou publicação.

8.3. Disponibilidade do Serviço. Embora a RHL Soluções Digitais Ltda. se esforce para manter o ProHost disponível e operacional, não há garantia de operação ininterrupta ou livre de erros. A responsabilidade da RHL Soluções Digitais Ltda. será limitada a esforços razoáveis para restaurar o serviço em caso de interrupções ou falhas.

8.4. Uso da Plataforma. A RHL Soluções Digitais Ltda. não será responsável por qualquer prejuízo ou dano decorrente do uso do ProHost, incluindo, mas não limitado a, decisões tomadas com base nas informações fornecidas pela plataforma.

8.5. Questões Técnicas e de Segurança. A RHL Soluções Digitais Ltda. não será responsável por falhas técnicas, ataques cibernéticos, perda de dados ou qualquer outro dano relacionado à segurança da informação, exceto em casos de comprovada negligência ou falta de diligência por parte da RHL Soluções Digitais Ltda.

9. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO

9.1. Bom Uso da Plataforma. O Usuário se compromete a utilizar o ProHost de acordo com estes Termos de Uso, a legislação aplicável e as diretrizes estabelecidas pela RHL Soluções Digitais Ltda. Qualquer uso da plataforma que viole estas diretrizes poderá resultar em suspensão ou término da conta do Usuário.

9.2. Precisão das Informações. O Usuário é responsável pela precisão, integridade e atualização das informações fornecidas no cadastro e no uso do ProHost. O fornecimento de informações falsas ou enganosas pode resultar em responsabilidades legais e administrativas.

9.3. Segurança da Conta. O Usuário é responsável por manter a segurança de sua conta, incluindo a proteção de suas credenciais de acesso. Qualquer atividade não autorizada ou suspeita deve ser imediatamente comunicada à RHL Soluções Digitais Ltda.

9.4. Respeito aos Direitos de Terceiros. O Usuário deve respeitar os direitos de terceiros, incluindo direitos de propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados, ao utilizar o ProHost. O Usuário é responsável por qualquer violação de direitos de terceiros decorrente de seu uso da plataforma.

9.5. Responsabilidade por Conteúdo. O Usuário é exclusivamente responsável pelo conteúdo que cria, transmite ou exibe enquanto utiliza o ProHost. A RHL Soluções Digitais Ltda. não se responsabiliza pelo conteúdo fornecido pelos Usuários.

9.6. Responsabilidade Legal. O Usuário é responsável por qualquer ação legal ou reclamação resultante de seu uso indevido do ProHost, incluindo, mas não se limitando a, violações legais, queixas de terceiros e infrações contratuais.

10. Disposições Gerais

10.1. Modificações nos Termos de Uso. A RHL Soluções Digitais Ltda. reserva-se o direito de modificar estes Termos de Uso a qualquer momento. As alterações entrarão em vigor imediatamente após a publicação da versão atualizada no ProHost ou no website associado. O uso contínuo da plataforma após tais mudanças implica aceitação dos novos Termos de Uso pelo Usuário.

10.2. Notificações. Todas as notificações e outras comunicações previstas nestes Termos de Uso serão realizadas por meio eletrônico, seja via e-mail ou notificações diretas na plataforma.

10.3. Independência das Cláusulas. Se qualquer cláusula destes Termos de Uso for considerada inválida ou inexequível, tal cláusula será limitada ou eliminada na medida mínima necessária, e as demais cláusulas permanecerão em pleno vigor e efeito.

10.4. Não Renúncia. A falha da RHL Soluções Digitais Ltda. em exercer ou aplicar qualquer direito ou disposição destes Termos de Uso não constituirá uma renúncia a tal direito ou disposição.

10.5. Acordo Integral. Estes Termos de Uso constituem o acordo integral entre o Usuário e a RHL Soluções Digitais Ltda. em relação ao uso do ProHost e substituem quaisquer acordos anteriores ou contemporâneos, sejam eles escritos ou orais.

10.6. Legislação e Foro. Estes Termos de Uso são regidos pelas leis brasileiras. Quaisquer disputas devem ser submetidas ao Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

10.7. Contato. Em caso de dúvidas ou sugestões, por favor, entre em contato conosco através do e-mail: contato@prohost.net.br